ombudsman
veřejný ochránce práv

Vážený pan
[redacted]

Sp. zn. 5676/2021/VOP/PG
Č. j. KVOP-43949/2021
Datum 18. října 2021

Vážený pane [redacted]

reaguji na Váš dopis ze dne 16. 9. 2021, ve kterém se ptáte, zda je přípustné, aby ve věznicích nebyla k dispozici teplá voda, případně zda je přípustné zhoršování situace vězňů tak, že ve věznicích, kde teplá voda teče, je vypnuta a nahrazena vodou studenou. Prosíte o poskytnutí stanovisek ochránce k této problematice. Dále se ptáte na výši sociálního kapesného ve věznicích v Německu nebo Rakousku.

Veřejný ochránce práv se zabývá činností Vězeňské služby České republiky, jakož i podmínkami v zařízeních, kde se vykonává vazba, trest či zabezpečovací detence.[1]

Koupání se odsouzeným umožní nejméně dvakrát týdně. Pokud to vyžaduje pracovní zařazení odsouzených nebo jiné okolnosti, umožní se koupání častěji. Za koupání se v podmínkách výkonu trestu považuje sprchování teplou vodou. Pokud z provozních nebo energetických důvodů nelze koupání přechodně zabezpečit, musí být vždy zajištěna možnost řádného umytí v teplé vodě.[2] Jedná se o minimální standard, který by měl být naplňován v každé věznici. Ochránce vítá přístup věznic, které umožní koupání v teplé vodě častěji než dvakrát týdně. V některých věznicích je vyjma doby pro sprchování a provedení osobní hygieny k běžné potřebě využívána voda studená. Nejedná se o úmyslné zhoršování podmínek vězněných osob, ale věznice se tímto opatřením snaží neplýtvat teplou vodou a veřejnými prostředky.

Neuvádíte, s čím přesně nejste ve věznici spokojen. Zda jde o problém s koupáním v teplé vodě, případně využívání teplé vody v průběhu celého dne. V případě, že nejste s možností užívat teplou nebo studenou vodu ve věznici spokojen, doporučuji podat si písemnou stížnost na oddělení prevence a stížností.

Ochránci není známa aktuální právní úprava týkající se sociálního kapesného v okolních zemích, ani nemá k dispozici informace o výši sociálního kapesného v okolních zemích.

Váš dopis adresovaný ochránci vnímám spíše jako žádost o stanovisko ochránce, nikoli jako podnět, neboť dopis nesplňuje náležitosti podnětu dle zákona o veřejném ochránci práv.[3]

---

1 Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

2 Ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

3 Ustanovení § 11 zákona o veřejném ochránci práv.

V dopise totiž neuvádíte podstatné okolnosti věci, neuvádíte, zda jste si již na konkrétní problém ve věznici stěžoval, či nikoli a jak případně byla Vaše stížnost vyřízena.

S ohledem na výše uvedené se ochránce Vaším dopisem nyní nebude zabývat. V případě, že byste potřeboval, se můžete na ochránce obrátit s novým podnětem.

S pozdravem

Mgr. Jana Gregorová
ředitelka právní sekce